

Laurenço
29/05/2010



ACORDO COMERCIAL 2010.

Comprador **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA**

CNPJ: 04781843/0006-38

INSC: 177/0182770

Endereço: **AV.FREDERICO AUGUSTO RITTER**

Cidade: **CACHOEIRINHA**

UF: **RS**

CEP: 94930-000

DDD/Fone: 51 35353500 FAX

E-mail:

Telefone (Escritório): 51 35353500

Telefone (Gerente): Telefone (Vendedor): 55 91676794

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição:

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 35 Dias.

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCARIO**

Frete: CIF (X)

Incidência: **TOTAL DA NOTA FISCAL**

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: **(4) %** Percentual

Cobrança: **MENSAL**

Forma de Pagamento:

(X) Desconto Boleto Bancário.

() Depósito Conta Corrente.

() EMISSÃO DE BOLETO

Atualização da Tabela de Preços pré aviso 15 dia (s).

Observações:

1. Pagamentos em produto deverá ser com Nota fiscal específica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1: (x) **DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL**

Opção 2: () **TROCA FISICA DE PRODUTO**

Observação:

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar.

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores:

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO N° DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancária, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, DISTRIBUIDORA MEMPHIS CIA LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 04781843/0001-38, com sede na cidade de Porto Alegre, UF:RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO I, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO I.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao término da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO I, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 - É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 - Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana - RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLAUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO I bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 - O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 - Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamento, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 - É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

Uruguaiana, 27 de OUTUBRO __ de 2010.



FORNECEDORA
Cargo: Diretor Comercial
CPF: 458.656.980-87
Carimbo da Empresa

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ: 00.610.350/0003-31

Werter Sonnenfeld
Gerente de Compras

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Ismael Ali Muhd Baklizi

04.781.843/0001-23

DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA

Av. João Elustondo Filho, 175 - Fundos

Sarandi - CEP 91140-450

PORTO ALEGRE - RS

